

1500311-64.2021.8.26.0200

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Marília. O réu já tinha histórico de tráfico.

Ana Priscila Nunes, ouvida em juízo, disse que a vítima foi no pronto socorro em que trabalha para abrir um cadastro do pré-natal. A vítima ficou muito quieta na abertura do cadastro, disse que tinha que ser rápido, porque Ulisses estava esperando do lado de fora. Ela estava muito calada. A vítima pediu o telefone emprestado, mas não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-64.2021.8.26.0200 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-64.2021.8.26.0200

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2285358/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 129/2021 - DEL.POL.GÁLIA, 411/2021 - DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

Ulisses De Castro Pinto Junior, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como "incurso nos artigos 148, §1º, inciso I, de forma continuada, 146, 129, §13º, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), c.c as disposições da Lei nº 11.340/06", porque, segundo a denúncia:

I- Consta do incluso inquérito policial que, no mês de setembro de 2021 (BO nº 634/2021- fls. 36/39), nesta cidade e comarca de Gália, ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR, qualificado às fls. 21, agindo de forma continuada, privou a liberdade de sua companheira Francielen dos Reis, mediante cárcere privado.

II- Consta ainda que, no mesmo local e período, ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR, qualificado às fls. 21, ofendeu a integridade corporal de companheira Francielen

dos Reis, causando-lhe lesões corporais.

III- Consta também que, no dia 16/10/2021, na cidade de Marília e na Rua João Otonicar, 163, Centro, nesta comarca de Gália, ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR, qualificado às fls. 21, constrangeu sua companheira Francielen dos Reis, mediante grave ameaça, a retornar com ele para a cidade de Gália e lá permanecer à sua disposição, sob pena de morte.

IV- Consta ainda que, no dia 19/10/2021, nesta comarca de Gália, ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR, qualificado às fls. 21, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua companheira Francielen dos Reis.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela prova vocal colhida em juízo e em solo policial.

A autoria, por sua vez, é certa.

A vítima, Francielen dos Reis, relatou na Delegacia de Polícia que “ficou morando com ULISSES em Gália-SP, e era proibida de sair de casa sozinha, e constantemente era agredida fisicamente; no dia 22/09, a declarante disse que precisava ir ao hospital, simulando estar com cólica, e ULISSES foi junto. No local, pediu ajuda para uma enfermeira; foi até a DDM de Marília-SP, onde pediu medidas protetivas de urgência; que no dia 16/10/2021, foi com Vinicius até o Banco Bradesco, na Av. Sampaio Vidal, pois ia desbloquear seu cartão, e quando saía, ULISSES apareceu. Que acredita que alguém deve ter contado para ele que a declarante estava em Marília-SP. Que ULISSES disse que queria conversar com a declarante, e a chamou para que fosse até a casa do pai dele, ULISSES DE CASTRO PINTO, que mora na Rua Campos Sales, 656, em Marília-SP, e Vinicius foi junto. Que aceitou ir, pois sabia que o pai dele não deixaria ULISSES agredir a declarante, assim como Vinicius. Que no local no entanto, ULISSES ameaçou a declarante e Vinicius, dando três opções para a declarante, sendo, ou a declarante ficaria com Vinicius e os dois seriam mortos, ou se a declarante saísse sozinha seria morta; Que voltou para Gália-SP e ficou morando em uma casa alugada na Rua João Otonicar, 163. Que nesta data, disse para ULISSES que estava com enjôo, e precisava ir até o posto de saúde para pegar remédio. Que ULISSES, por não deixar a declarante sair sozinha, foi junto. Que no caminho, ULISSES disse que se a declarante chamasse a Polícia, ele ficaria preso “por três meses, e depois ia sair e matar” a declarante, ou “o aval da morte da declarante ia sair de dentro da cadeia” (sic).

A vítima também prestou depoimento na delegacia da mulher em Marília (fls. 07 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344): “Comparece a vítima por meios próprios, informando que se relacionou com a pessoa de ULISSES DE CASTRO PINTO JUNIOR por cerca de 5 meses, estando gestante de um filho do mesmo. * Esclarece que ULISSES é envolvido com atividades ilícitas, em especial ligadas a droga, ao que há cerca de um mês atrás a Polícia teria invadido a casa onde a vítima morava com o mesmo, na cidade de Marília/SP, tendo ele, assim, se mudado para Gália/SP, ao que levou a vítima para tal cidade contra a vontade dela, a tendo mantido em cárcere privado por cerca de um mês. * Neste tempo, teria feito várias agressões a mesma, dentre os quais socos, tapas e chutes, ao que a impedia de sair da casa, bem como de ter contato com outras pessoas, ao que apenas podia fazer contato por vídeo chamada com sua mãe, pelo celular dele, com ele acompanhando, ao que mesmo assim ele só permitia isso após a mãe da vítima insistir muito. * Informa que em razão de ter sido levada contra sua vontade e não poder sair do lugar em que estava, não sabe dizer onde fica a casa na cidade de Gália/SP, sabendo apenas que ficaria perto de uma “fábrica”, ao que a casa teria a parede externa laranja, tendo um muro branco com portão pequeno laranja, não tendo número na fachada. * Explica que como não tinha meios para pedir socorro, já que o único contato que tinha, como

relatado, era com sua mãe, mediante a presença de ULISSES, acabou que há cerca de dois dias, convenceu o mesmo de que estava passando mal e precisava de socorro médico, ao que ele a teria levado ao hospital ou pronto atendimento de nome "SAO VICENTE", em Gália/SP, onde teria conseguido um momento a sós com uma enfermeira e, assim teria pedido ajuda a ela, que a teria então encaminhado para o Hospital Materno Infantil de Marília/SP, por estar grávida. * De hospital conseguiu rumar para um local seguro, onde hoje está abrigada, o qual não quer revelar onde é, para que ULISSES não a encontre novamente. * Desta forma, temendo por sua integridade física, emocional e psicológica, comparece nesta DDM de Marília/SP para noticiar os fatos e solicitar medidas protetivas de urgência, sem as quais não tem outro meio de defesa. * Informa que no momento não está mais com ferimentos das agressões que sofreu nos últimos tempos em Gália/SP. Esclarece que ULISSES está em seu encalço e quer achá-la a todo custo. ESCLARECE QUE NÃO REPRESENTA PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, POIS TEM MEDO QUE ELE FIQUE AINDA MAIS FURIOSO, MAS QUER AS MEDIDAS PROTETIVAS, SENDO INFORMADA QUE MESMO NÃO QUERENDO, SERÁ INICIADO UM PROCESSO CRIMINAL, POIS SOMENTE O JUIZ DE DIREITO É QUE PODE ENCERRAR ETE CASO" (sic). O investigador de polícia Luis Henrique de Araújo Marques narrou que não conhecia o acusado e a vítima. Passou a fotos aos policiais militares, que os encontraram em via pública. Conversou com a vítima, que demonstrava ser muito submissa, dizendo a todo momento "ele vai me matar". Perguntou para a vítima sobre as denúncias, a qual, com muito medo, confirmou que perdurava toda situação, que não tinha celular e que estava em Gália contra a vontade dela. Admitiu que era mantida em cárcere contra sua vontade e disse que inventou que tinha passado mal. Depois foi dado voz de prisão ao réu. Na casa só moravam vítima e réu. Achavam que a vítima já não estava mais com o réu, devido ao registro do boletim de ocorrência na DDM de Marília. A vítima confirmou também que sofreu ameaças de morte em Marília. O réu já tinha histórico de tráfico.

Ana Priscila Nunes, ouvida em juízo, disse que a vítima foi no pronto socorro em que trabalha para abrir um cadastro do pré-natal. A vítima ficou muito quieta na abertura do cadastro, disse que tinha que ser rápido, porque Ulisses estava esperando do lado de fora. Ela estava muito calada. A vítima pediu o telefone emprestado, mas não conseguiu completar a ligação. A vítima estava com medo.

Vinicius Pereira Pinto, ouvido em juízo, disse que não viu o réu ameaçando a vítima. Viu apenas Ulisses conversando com ela. Ulisses a chamou para conversar na "parte de cima". A vítima, depois, lhe contou que foi ameaçada pelo réu, ameaçada de morte. A vítima, com medo, mudou de cidade e está em local incerto.

Viviane dos Reis, nos autos de medida protetiva em apenso (fls. 92 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344), relatou: "sou mãe de FRANCIELEN, ao que assim acompanhei neste último mês o sofrimento dela, ao que eu não sabia para onde ela havia sido levada por ULISSES, sendo que eu apenas consegui, após muito insistir, que ele fizesse um vídeo chamada minha com ela, ao que então pude ver que ela estava machucada, inclusive no rosto, estando com medo e chorosa. Ele estava acompanhando a vídeo chamada, ao que assim ela não conseguia me dizer quase nada e nem tampouco pedir por ajuda. Acredito que se a Justiça não ajudar ela, ele novamente irá atrás dela e acabará por novamente levar ela contra a vontade e até mesmo matar ela, principalmente por ela ter fugido dele no hospital e por ter denunciando o que ela sofre."

Ouvida em juízo, disse que sua filha, a vítima, começou a se envolver com o réu.

Por conta da neta, pediu para que filha fosse morar na sua casa. A filha ficou morando na sua casa por 5 dias. A filha começou a ter um comportamento errático e saiu de casa. Não deixou a filha levar o neto. A filha, então, desapareceu.

Conseguiu manter contato com a filha, por meio remoto. A filha começou a sumir por meses e quando ela aparecia, tentava entrar em contato com ela por vídeo. Todas as vezes que falava com ela, o acusado estava perto. Achava estranho. A filha deu entrada no hospital de Gália e entraram em contato com a depoente, relatando situações graves. A seguir, a filha foi transferida para Marília e, no hospital, entraram em contato com a depoente, falando que estavam encaminhando a filha para a DDM. Foi até DDM encontrar a filha. A filha começou a narrar os fatos, chegou a passar mal. A filha não faz uso de drogas. A filha, na delegacia, relatou que

estava em cárcere privada e que tinha sido agredida pelo seu companheiro. O réu, ouvido em juízo, disse que tinha um caso com a vítima desde quando eram crianças. Ficou muito tempo sem ver ela e quando se reencontraram reataram o relacionamento. A vítima foi morar com o depoente e começaram a ter muitos problemas. Foram morar em Gália/SP. A vítima, então, foi até o hospital e sumiu. Chegou a procurar a vítima na casa da mãe dela, mas não a encontrou. Não sabe de qualquer motivo para a vítima inventar esta história.

A versão do réu resta isolada nos autos.

A vítima, ouvida em solo policial, confirmou as agressões, o cárcere privado e a ameaça. Os relatos da vítima, por sua vez, foram corroborados por sua genitora, que chegou a visualizar a filha, em ligação de vídeo, gravemente machucada (fls. 92 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344). Consta ainda outro depoimento da vítima nos autos da medida protetiva em apenso, narrando a mesma história de forma consistente (fls. 07 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344).

Além disso, a vítima relatou para os policiais, a o amigo Vinicius, os crimes que vinham sendo praticados pelo réu, relatos estes que foram consistentes e confirmados na fase de instrução. O mesmo relato consta no documento médico de fls. 178, quando a vítima foi internada e, após ser transferida para Marília/SP, conseguiu a concessão de medida protetiva em desfavor do acusado.

É de se pontuar, por oportuno, que, do que consta, pelo relato de Vinicius, da genitora e dos policiais, a vítima fugiu com medo do réu e está em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrada para depor em juízo.

Aliás, consta dos autos da medida protetiva uma certidão do policial civil que atendeu o caso, apontando que não só a vítima estava em pânico, mas também a sua genitora, sendo que ambas se negaram a fornecer o endereço em que se encontravam (fls. 92 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344). A vítima sequer queria dar prosseguimento ao processo (fls. 07 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344).

O réu, por sua vez, indagado se havia qualquer razão para que a vítima inventasse tais acusações, informou que não existia nenhum motivo para tanto. Aliás, como já dito, a vítima, por mais de uma vez, afirmou, em sede policial, que não queria que o feito prosseguisse, o que corrobora que ela não tinha nenhuma intenção de prejudicar o réu deliberadamente.

Destaca-se, ainda, que a enfermeira que atendeu a vítima no pré-natal confirmou que ela estava muito nervosa e relatava que o acusado estava a esperando do lado de fora.

A genitora, ao seu turno, afirmou que só conseguia falar com a filha por vídeo e que o réu estava sempre presente e, em uma das oportunidades, ela estava gravemente machucada, tornando ainda mais crível o cárcere privado (fls. 92 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344).

As provas coligidas ao feito, portanto, dão conta dos crimes narrados na exordial acusatória. A consistência dos depoimentos da vítima, dado em inúmeras situações, o contexto dos atendimentos que ela foi submetida e o relato das testemunhas e, especialmente, o narrado pela sua genitora, são o suficiente para a condenação. O cárcere privado se deu ao menos por duas vezes, já que que a vítima estava em poder do réu e conseguiu se desvencilhar, sendo internada em um hospital e, na sequência, foi novamente submetida ao controle do acusado, que a privou da sua liberdade de ir e vir.

Tem-se como data aproximada do primeiro cárcere entre 22/08/2021 e 22/09/2021, já que a vítima relatou que ficou um mês em cárcere (fls. 07 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344) e deu entrada no hospital em 22/09/2022 (fls. 177). Já o segundo crime, teria se dado entre 18/10/2021 e 19/10/2021 (fls. 05).

Ambos os crimes foram praticados contra a sua companheira, sendo que o primeiro, segundo relatos da vítima e corroborados pela demais provas, deu-se por período superior a 15 dias (fls. 07 dos autos da medida protetiva em apenso, 1509353-93.2021.8.26.0344). Há, desta forma, duas qualificados, incisos I e III, do parágrafo 1º, do artigo 148, do Código Penal, sendo que o prazo superior a quinze

dias foi verificado apenas no primeiro cárcere.

Por outro lado, entendo que na hipótese, havendo liame entre as duas condutas de cárcere privado e praticados nas mesmas circunstâncias, é o caso de aplicação da continuidade delitiva.

Quanto à falta de laudo pericial em relação à lesão corporal, é de se destacar que a vítima estava em cárcere privado, sendo impossível a realização de tal exame quando da lesão. Não teria nenhum sentido permitir a absolvição, em hipóteses como tais, quando a conduta do próprio réu é que impediu a realização da prova técnica. Ao que consta, a lesão se deu no período do primeiro cárcere, entre 22/08/2021 e 22/09/2021.

Ademais, as lesões foram confirmadas pela genitora, que conseguiu visualizar a filha extremamente machucada em chamada de vídeo.

Registra-se que a lesão corporal pode ser provada por outros meios, além do laudo pericial, mormente em casos em que há impossibilidade absoluta de sua realização. Nesta linha:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde." (AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A reforma do julgado não contrariou a Súmula 7/STJ, tal como afirmado pelo agravante, haja vista que não houve necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1141808 ES 2017/0189905-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

No mais, é sabido que em crimes desta natureza, especialmente naqueles perpetrados no âmbito familiar, a palavra da vítima é de suma relevância, vez que não é comum a presença de testemunhas porque as agressões e ameaças geralmente ocorrem na intimidade domiciliar e conjugal dos envolvidos.

Nesse sentir, a doutrina assim se posicionam:

Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos qui clam committit solent que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário". (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo penal. 12.ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p.262). Vale destacar, ainda, que a lesão corporal, na hipótese do feito, se deu em contexto de violência doméstica, em razão da condição de mulher da vítima, aplicando o parágrafo 13º, do artigo 129, do Código Penal.

A ameaça, teria se dado em duas oportunidade, a primeira em que o réu teria ameaçado a vítima para que ela voltasse com ele, ou seja, retornasse ao cárcere (capitulado pelo Ministério Público como constrangimento ilegal) e, a segunda, para que ela não denunciasse o acusado. Entendo que a primeira ameaça (o constrangimento ilegal) encontrasse absorvida pelo crime de cárcere privado, já que foi meio para realização deste delito (consunção).

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito cárcere privado (praticado duas vezes em continuidade delitiva), ameaça (por uma vez) e lesão corporal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Crime de cárcere privado (primeiro crime):

Na primeira fase da dosimetria existem duas qualificadoras, a primeira, crime praticado contra a companheira (parágrafo 1º, inciso I, artigo 148, do Código Penal) e a segunda, cárcere privado por período superior a quinze dias (fls. 7 dos autos da medida protetiva 1509353-93.2021.8.26.0344).

Assim, utilizo umas das qualificadoras para majorar a pena na primeira fase (cárcere por período superior a quinze dias), elevando a pena-base em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Além disso, o acusado tem duas condenações com trânsito em julgado (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), de modo que valoro uma delas a título de antecedentes e majoro a reprimenda em mais 1/6, fixando a pena base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), conforme já delineado acima, de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão.

Na terceira fase, nada a considerar. Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão.

Crime de cárcere privado (segundo crime):

Na primeira fase, o acusado tem duas condenações com trânsito em julgado (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), de modo que valoro uma delas a título de antecedentes e majoro a reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), conforme já delineado acima, de modo que majoro a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, nada a considerar. Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando a continuidade delitiva entre os dois cárceres privados, aplico a reprimenda do primeiro crime, majorada em 1/6, fixando a pena, para ambos os crimes, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Crime de ameaça:

Na primeira fase, o acusado tem duas condenações com trânsito em julgado (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), de modo que valoro uma delas a título de antecedentes e majoro a reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), conforme já delineado acima, além da agravante do artigo 61, II, "F", de modo que majoro a pena em 1/4 e fixo a pena provisória em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, nada a considerar. Fixo a pena definitiva 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.

Crime de lesão corporal:

Na primeira fase, o acusado tem duas condenações com trânsito em julgado (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), de modo que valoro uma delas a título de antecedentes e majoro a reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 51/53, autos 0011177-40.2016.8.26.0344 e 0003561-55.2016.8.26.0201), conforme já delineado acima, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, nada a considerar. Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Conforme artigo 69, do Código Penal, as penas de reclusão devem ser somadas, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, além da pena de detenção de 01 (um) mês e 13 (treze).

O regime inicial é o fechado para a pena de reclusão, já que o réu é reincidente e têm maus-antecedentes. Pelos mesmos fundamentos, em relação a pena de detenção, o regime deve ser o semiaberto.

Inaplicável, na espécie, os artigos 44 e 77 do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus-antecedentes, além de se tratar de crime praticado no contexto de violência doméstica.

Ante o exposto, JULGO O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA: i) condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 147 (uma vez), 148, parágrafo 1º, inciso I, 148, parágrafo 1º, incisos I e III e 129, parágrafo 13º, todos do Código Penal, as penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado

e de detenção de 01 (um) mês e 13 (treze) em regime semiaberto. Reconheço a continuidade delitiva entre os dois crimes de cárcere privado (artigo 71 do Código Penal) e o concurso material no que toca aos demais delitos(artigo 69, do Código Penal) e; ii) absolver o acusado do crime previsto no artigo 146, do Código Penal, na forma do artigo III, do Código de Processo Penal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que subsistem os motivos que levaram a sua decretação, ressaltando que o acusado é reincidente, tendo mais de uma condenação transitada em julgado (fls. 51/53), além de oferecer risco em concreto para a vítima.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 3) Oficie-se ao IIRGD;
- 4) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

P.I.C..

Oportunamente, arquivem-se.

Galia, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA